

[공약 설명자료]

이준석 대통령 후보 23호 공약

개혁신당 10대 헌법개정안

요 약

대한민국 헌정질서를 미래지향적이고 책임 있는 구조로 전환하기 위해, 다음과 같은 10대 헌법 개정안을 제안함. 본 개헌안은 ▲권력구조의 민주적 재설계, ▲입법·행정·사법 간 견제와 균형 회복, ▲국민 참여 기반의 정치제도 정비, ▲기술·산업 구조 전환에 부합하는 헌법 체계 확립을 핵심 방향으로 설정함

1. 수도 기능 분산의 헌법 명문화

- 수도의 기능 일부를 타 지역에 분산할 수 있도록 헌법에 명시하여 국가균형발전의 헌법적 기반 확보

2. 감사원의 국회 소속 이관

- 대통령 소속인 감사원을 국회 소속 헌법기관으로 개편하여 권력 분립 및 감사의 독립성 강화

3. 대통령 4년 중임제 도입

- 국정연속성과 책임정치 실현을 위한 4년 중임제 개헌

4. 결선투표제 도입

- 대통령 및 광역단체장 선거에 결선투표제를 도입하여 대표성과 통합성 제고

5. 선거일정 개편을 위한 헌법 개정

- 분산된 선거 주기를 정렬해 국정 안정성과 유권자 피로도 감소 도모

6. 국회 권한 남용 방지와 사법 독립 보장

- 보복성 청문회·탄핵 시도를 제한하는 헌법 조항 신설

7. 대통령 사면권 제한

- 모든 사면에 대해 국회 동의 및 사면심의 절차를 의무화하여 권력 남용 방지

8. 연성헌법 절차 도입

- 제도운영·선거일정 등 조정이 가능한 사안에 대해 연성 개정 절차 도입

9. 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록

- 민주주의 정통성 계승과 국민 통합을 위한 상징적 조항 명시

10. 미래산업·규제기준국가제의 헌법 명시

- 기술사회 전환에 대응하는 국가 책임과 글로벌 정합성 원칙 명문화

1. 수도 기능 분산의 헌법 명문화

■ 현황 및 문제점

- 현행 헌법에는 수도에 대한 명시적 규정이 없음, 2004년 헌법재판소는 ‘수도는 서울’이라는 관습헌법을 근거로 신행정수도법을 위헌으로 판단
- 이에 따라 세종시에 국회, 대통령 집무실, 중앙행정기관 등을 이전하는 입법은 항상 위헌 논란에 직면해 있음
- 수도 이전이 아닌 '기능 분산'임에도 이를 뒷받침할 헌법적 근거가 없어 행정수도 이전 논의가 법적 불안정 지속

■ 개혁방안

- “행정의 효율성과 국가 균형발전을 위하여, 수도의 기능 일부를 다른 지역에 분산할 수 있다.”는 조항 신설
- 이로써 수도 개념을 고정된 공간이 아닌 기능적 개념으로 재정의하고, 행정수도·입법수도 이전의 헌법적 정당성 확보

■ 기대효과

- 위헌 논란을 불식시키고, 세종시를 포함한 수도 기능 분산이 법적 안정성을 갖추고 추진 가능
- 수도권 집중 완화와 국가 균형발전의 헌법적 기반 마련

2. 감사원의 국회 소속 이관

■ 현황 및 문제점

- 현행 헌법 제97조에 따라 감사원은 대통령 소속으로 규정되어 있으며, 감사원장은 대통령이 임명
- 행정부를 감시해야 할 기관이 대통령 직속인 것은 권력 분립과 독립적 감시 원칙에 어긋남
- 정치적 중립성 논란 및 감사 편향성 의혹이 반복적으로 발생해왔음
- 감사원이 국회의 통제를 받지 않아 국가 예산과 행정에 대한 실질적 감시가 입법부 차원에서 단절되어 있음

■ 개혁방안

- 헌법 제97조를 개정하여 감사원을 대통령 소속에서 국회 소속의 헌법기관으로 이관
- 감사원장의 임명은 국회 동의를 전제로 대통령이 제청하거나, 국회 선출 방식으로 개편
- 감사원의 조직과 운영은 법률로 정하되, 감사의 독립성과 중립성을 침해하지 않도록 헌법상 근거를 명시

■ 기대효과

- 감사원의 정치적 중립성과 제도적 독립성 강화
- 행정부 견제 기능의 실질적 복원
- 국가감사 시스템의 신뢰성 제고 및 국회의 예산통제 기능과의 유기적 연계
- 헌법기관으로 감사원의 위상 정립 및 공정한 감시체계 수립

3. 대통령 4년 중임제 도입

■ 현황 및 문제점

- 현행 대통령 5년 단임제는 대통령의 국정책임 회수가 불가하여, 권력 남용이나 정책 실패에 대한 국민 통제가 어려움
- 조기 레임덕, 국정 의 일관성 부족, 권력 사유화 등의 문제가 반복됨

■ 개혁방안

- 대통령 4년 중임제를 도입하여 재신임 기회를 마련
- 국정 연속성과 정치적 책임성 확보

■ 기대효과

- 선거를 통한 지속적 국정 평가 구조 형성
- 유권자에게 정책 선택권과 평가권을 강화

4. 결선투표제 도입 (대통령 및 광역단체장)

■ 현황 및 문제점

- 현행 단일투표제에서는 40% 미만 득표율로도 당선되는 사례 발생
- 과반수 지지를 받지 못한 당선자는 정치적 정당성과 통합성이 약함

■ 개혁방안

- 과반 득표자가 없을 경우 상위 2인을 대상으로 결선투표 실시
- 대상 : 대통령 및 광역단체장 선거

■ 기대효과

- 다수 국민의 실제 선택이 반영된 선거 결과 도출
- 정치적 대표성 및 통합력 제고

5. 헌법 개정을 통한 선거일정 개편

■ 현황 및 문제점

- 대통령·국회의원·지방자치단체장·지방의원 선거가 각기 다른 시기에 치러지면서 매년 선거가 발생하고, 정치가 선거에 종속되는 구조가 지속됨
- 이에 따라 국정운영은 선거캠페인 중심으로 흘러가고, 정책의 연속성보다 단기성과 지향이 강화됨
- 선거 피로도 심화, 정치 혐오 누적, 정책 연속성 약화 등 문제 발생
- 대통령과 국회의원 임기는 헌법에 규정되어 있어, 선거 일정을 조정하기 위해서는 헌법 개정이 선행되어야 함

■ 개혁방안

- 대통령과 광역단체장은 동일 선거에서, 국회의원과 기초의원은 2년 후 선거에서 선출하는 구조로 권력의 평가 및 견제 기능 강화선거 주기 단순화
- 임기 일정을 헌법에 맞게 정비해 선거 주기 단순화

■ 기대효과

- 유권자 정치 피로도 감소, 선거 비용 절감 및 사회적 갈등 최소화
- 국정 안정성, 선거 평가 기능 강화, 단체장·의회 간 균형과 견제 작동

6. 국회 권한남용 방지와 사법독립 보호

■ 현황 및 문제점

- 국회가 재판 내용에 대해 정치적 불만으로 법관을 탄핵하거나 청문회에 소환하는 등 사법 독립을 위협하는 사례 발생
- 이는 권력분립의 원칙이 침해되고 국회에 대한 국민의 신뢰를 약화시킴

■ 개혁방안

(1) 사법권 침해 방지를 위한 헌법 명문화

- 법관의 재판이나 판결을 이유로 한 청문회 소환, 탄핵 시도, 보복 입법 등 입법부의 정치적 개입을 일체 금지하는 헌법 조항 신설

(2) 탄핵 권한 남용 방지 및 제도적 통제 절차 마련

- 동일 인사에 대한 반복적 탄핵 시도를 제한하기 위해 일정 기간 내 재발의 금지, 명확한 탄핵 요건 설정 등 최소요건 및 절차적 제한 도입

■ 기대 효과

- 국회의 권한 남용 억제 및 법치주의 질서 확립
- 사법부 독립성 보호를 통한 공정한 재판환경 조성
- 헌정질서의 안정성 확보와 국민 신뢰 회복

7. 대통령 사면권 제한

■ 현황 및 문제점

- 대통령은 현재 일반사면에만 국회 동의를 요하는 반면, 특별사면은 단독 결정으로 결정할 수 있어 정치적 악용 우려 존재
- 정권교체기마다 전직 대통령이나 권력형 인사에 대한 사면 논란 반복, 사법 신뢰 저하
- 사면의 절제·통제가 필요함에도 헌법은 이를 보장하지 못하고 있음

■ 개혁방안

- 모든 사면(일반·특별 포함)에 대해 국회의 동의를 의무화하여 대통령의 독단적 사면권 행사를 견제
- 사면 전 반드시 사면심의위원회의 의견을 거치고, 국회에서 재적의원 과반 출석, 과반 찬성 요건으로 동의 절차 이행

■ 기대효과

- 권력의 전횡 방지 및 사법정의 신뢰 회복
- 정치적 거래·면죄부 논란의 사전 차단
- 형사사법제도의 공정성과 국민 신뢰 제고

8. 연성헌법 체계 도입

■ 현황 및 문제점

- 1987년 제9차 개헌 이후 수차례 개헌 논의가 있었지만, 경직된 개헌 절차와 정치적 이해관계로 단 한 번도 실현되지 못함
- 모든 조항이 경직된 개정 절차에 묶여 있어 제도 개선이 어려움

■ 개혁방안

- 헌법은 국민의 삶을 규율하는 ‘살아 있는 규범’이어야 하며, 시대 변화에 따라 조정 가능한 유연성이 필요
- 헌법조항을 ‘기본조항(경성)’과 ‘일반조항(연성)’으로 체계 구분하고, 연성 개정 대상에는 선거 일정, 사면제도, 제도 운영 등이 포함됨
- 연성조항은 특별 다수결 또는 공론화 과정을 통해 개정이 가능하도록 함

■ 기대효과

- 실질적인 개헌 가능성 확보
- 시대 변화와 국민 요구를 반영하는 유연한 헌정질서 구현
- 국민 참여 기반의 헌법 체계 마련

9. 5·18 민주화운동 정신 헌법 전문 수록

■ 현황 및 문제점

- 5·18 민주화운동은 오늘날 대한민국 민주주의의 기틀을 만든 역사적 사건임에도, 헌법 전문에 이를 명시하지 않아 헌정사적·상징적 공백이 존재함
- 민주주의의 역사적 뿌리와 가치를 명시함으로써 헌법의 정통성과 교육적 기능을 강화할 필요가 있음

■ 개혁방안

- 1980년 5월 광주민주화운동은 대한민국 민주주의의 실질적 출발점이며, 이미 입법·사법부에서는 관련 정신을 존중하고 있음
- “3·1운동과 4·19혁명에 이어 5·18민주화운동의 정신을 계승”이라는 문구 삽입 검토
- 헌법 전문에 '5·18 정신'을 명시함으로써 민주주의 정통성, 국민 통합, 미래세대 교육적 기준을 헌법 차원에서 정립

■ 기대효과

- 대한민국 민주주의의 계보를 헌정질서에 반영
- 국민통합의 헌법적 기반 마련
- 미래세대에 대한 역사교육·정체성 기준 제시

10. 미래산업 육성과 규제기준국가제 원칙의 헌법 명문화

■ 현황 및 문제점

- 헌법 제123조는 농업·어업 중심의 산업만을 명시하고 있어, 디지털 전환, 인공지능, 로봇 등 신산업 관련 조항 부재
- 헌법 제127조는 과학기술 진흥을 언급하되, 기술 관련 규제의 국제 정합성, 예측가능성, 투명성 등에 대한 헌법적 근거 부족
- 이로 인해 국가가 미래산업에 대한 전략적 육성과, 글로벌 경쟁에 부합하는 규제 체계를 동시에 설계할 수 있는 헌법적 기반이 취약

■ 개혁방안

(1) 헌법 제123조에 다음과 같은 조항 추가(예시)

- “국가는 인공지능, 로봇, 디지털 기술 등 미래 핵심산업의 발전을 촉진하며, 그 과정에서 발생하는 사회적 격차 해소 및 기술윤리 확립을 위한 정책을 수립할 책임을 진다.”

(2) 헌법 제127조에 다음과 같은 조항 추가(예시)

- “국가는 기술 및 산업과 관련된 규제체계를 운영함에 있어, 국제 기준에 부합하는 규제기준국가 원칙을 확립하고, 규제의 예측가능성과 투명성을 보장할 책임을 진다.”

■ 기대효과

- 첨단산업 시대에 걸맞은 국가의 역할 명문화
- 글로벌 경쟁력 강화와 기술 사회의 공공성, 윤리성 기반 확보